

以“假离婚”为由反悔离婚协议财产分割条款的审查规则

——任某诉王某离婚后财产案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终11767号民事判决书

2. 案由：离婚后财产纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):任某

被告(被上诉人):王某

【基本案情】

任某、王某原系夫妻关系，二人于2009年5月4日登记结婚，育有一女。2016年3月22日，任某、王某在民政局登记离婚。2018年8月27日，任某、王某登记复婚。2021年9月1日，任某、王某再次登记离婚，并签署《离婚协议书》，载明双方因感情不和自愿离婚，双方均具备完全民事行为能力，并对子女抚养、财产及债务处理等达成一致意见，其中约定女儿由女方抚养，男方每月支付抚养费3000元，每月10日前将抚养费转到女方银行卡，如果不按时支付，每天加收1%的赔偿金，抚养费支付到儿女年满二十二周岁止，超过二十二周岁以后确有必要支付抚养费时，双方协商确定支付数额和支付时间，如果女儿抚养期间产生一次性大额支出的，双方再协商解决；关于财产分割，0309号房屋及贷款归男方，601号房屋及3730号房屋及贷款归女方所有，汽车一辆归女方，各自存款、私人生活用品及首饰归各自所有；

关于婚后债务债权处理，双方确认在婚姻关系存续期间没有任何共同债务，任何一方对外负有债务，由负债方自行承担；双方自愿协议离婚，完全同意本协议的内容。

现任某要求确认2021年9月1日的《离婚协议书》无效，并重新分割夫妻共同财产等，理由为任某与王某系“假离婚”，离婚的目的是规避政策、出售房屋，双方离婚后仍共同生活、抚养孩子、出门旅游等。王某不予认可，表示双方离婚系因夫妻感情彻底破裂，共同生活只是为了抚养孩子。

【案件焦点】

能否仅以“假离婚”为由主张撤销《离婚协议书》中的财产分割条款。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：登记离婚作为涉及离婚当事人切身利益的一种重要民事法律活动，包含了民政机关的形式审查、登记的公示公信效力以及诚实信用原则等因素，具有既定力，一旦离婚，身份关系不可逆转。本案中，任某、王某在离婚时具有完全民事行为能力，自愿签订离婚协议，并办理了离婚登记手续，应当认定双方已经解除婚姻关系。任某主张双方为“假离婚”，王某故意欺骗其签署不公平的离婚协议书，对此，根据本案现有证据，不足以证明任某的上述主张，其未能就此进一步提供充分有效的证据，对此其应当承担举证不能的不利后果，一审法院对其该项主张不予采信。故判决：

驳回任某的全部诉讼请求。

一审宣判后，任某提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：本案中，任某、王某在2021年9月1日协议离婚时均具有完全民事行为能力，自愿签订离婚协议，在《离婚协议书》中对子女抚养、财产及债务的处理达成一致意见，并办理了离婚登记手续，符合法律规定，应当认定双方在当日已经解除婚姻关系。现任某认为双方系“假离婚”，主张涉案《离婚协议书》系被欺骗而签署的不公平的协议，系

双方以虚假的意思表示所实施的民事法律行为，且该《离婚协议书》中对财产分割的内容违背了公平公正的原则。对此本院认为，无论任某依据何种理由主张《离婚协议书》无效，在双方已经经过婚姻登记机关办理离婚登记的情况下，任某对其主张均负有举证证明责任。现，任某提交的现有证据仅能够证明双方几次结婚、离婚的过程以及在2021年9月1日离婚后双方之间仍有较为密切的交往，但不足以充分证明2021年9月1日双方签订离婚协议时存在为规避政策而通谋虚假离婚的情形，亦不足以充分证明王某存在欺骗任某签订离婚协议的情形，在王某对任某所主张的事实不予认可的情况下，任某应当承担举证不能的法律后果。关于任某所主张的《离婚协议书》违背公平公正原则的问题，本院认为，离婚协议具有人身依附性，是以婚姻关系为基础签订的协议，在条款的协商方面存在多重因素，不能仅以是否平分财产来衡量是否公平，且本案所涉《离婚协议书》中对婚姻关系的解除、子女抚养、财产及债务处理等均达成一致意见，亦未见明显不合理的情形，任某的该项主张亦缺乏事实及法律依据，本院据此对任某有关双方系“假离婚”，涉案《离婚协议书》应属无效的上诉意见不予采纳。判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第一千零七十六条规定，夫妻双方自愿离婚的，应当签订书面离婚协议，并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致的意见。第一千零八十七条第一款规定：离婚时，夫妻的共同财产由双方协议处理；协议不成的，由人民法院根据财产的具体情况，按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决。

所谓“假离婚”系指夫妻双方以规避限购政策、逃避对外债务等为目的而解除婚姻关系的行为，存在较高的法律风险。离婚作为解除婚姻关系的身份行为，一经完成即具有既定力，离婚后，一方不得以意思表示虚假为由主张离婚行为无效，也不能就已经发生法律效力的解除婚姻关系的判决、调解书申请再

审。而《离婚协议书》中的夫妻财产分割约定作为一项财产行为，若确系以虚假的意思表示实施，或协议订立时存在欺诈、重大误解等情形，则当事人可依《中华人民共和国民法典》的相关规定主张离婚协议特定财产分割条款无效或应予撤销。

需明确的是，“假离婚”并非民事法律行为无效或可撤销的法定事由。本案中，任某以“假离婚”为由主张《离婚协议书》的财产分割条款无效或应予撤销，其应就上述条款存在法定无效或可撤销情形承担证明责任，否则应承担举证不能的不利后果。人民法院在审查离婚协议财产分割条款是否因存在“假离婚”事实而无效或可撤销时，应注重以下两点：

一是离婚后仍共同生活不能作为认定离婚协议意思表示虚假的依据。鉴于个体生活的特殊性和家庭关系的复杂性，离婚后男女双方共同生活可能系多种因素共同作用的结果，如经济弱势一方存在住房困境、夫妻共同财产尚未分割完毕、降低离婚对子女的负面影响、隐瞒离婚事实以逃避社会压力等，故不应以共同生活之事实推定双方不具备解除婚姻关系、分割共同财产的真实意思。

二是《离婚协议书》中财产未均等分割不能当然构成“显失公平”。主张“假离婚”的一方往往声称财产分割条款系为了尽快离婚而随意拟就，己方分得的财产较少，故离婚协议存在显失公平的情形。但离婚协议系男女双方就解除婚姻关系、财产分割、债务清偿、子女抚养等一系列事项达成的“一揽子”解决方案，系离婚时基于情感状态、生活事实等各项因素进行整体权衡后的考量，因此不能孤立地审查财产分割条款、以共同财产是否平分判断离婚协议是否显失公平。

编写人：北京市第三中级人民法院 张慧 张韵可

(三) 离婚后损害责任纠纷